

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3620/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
นายดรุธ สุกโน

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

จำเลยพาอาวุธปืนไปที่บ้านผู้ตายเพื่อพบ อ. ซึ่งเคยมีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน โดยจำเลยเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าจะมีเรื่องร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องใช้อาวุธปืนยิง จำเลยสามารถหลีกเลี่ยงมิให้เกิดเหตุขึ้นได้โดยไม่เข้าไปยังบริเวณดังกล่าว การที่จำเลยเข้าไปที่บ้านผู้ตายจึงแสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะก่อเหตุขึ้น ดังนั้น เมื่อต่อมาจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยจึงอ้างไม่ได้ว่าจำเลยกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตน แต่ได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๙๑, ๒๘๘, ๓๗๑ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๘, ๖๙, ๓๗๑, ๙๑, ๓๓ พระราชบัญญัติอาวุธ

ปิ่น เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยกระทำเพื่อ ป้องกันแต่เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน จำคุก ๖ ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุก ๖ เดือน และฐานพาอาวุธปืน ให้ลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐ จำคุก ๖ เดือน รวมเป็นโทษจำคุก ๗ ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๗๘ คงให้ลงโทษจำคุก ๔ ปี ๘ เดือน ริมของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ให้จำคุกจำเลย ๑๕ ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด ๑๐ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำเพื่อป้องกัน สิทธิของตน แต่ได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ ควรลงโทษในสถานเบากว่าโทษที่ ศาลอุทธรณ์ลงแก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเป็นฝ่ายพาอาวุธและกระสุนปืนไปที่ บ้านผู้ตายเพื่อพบตัวนายอนันต์ซึ่งเคยมีสาเหตุกับจำเลย ในขณะที่ผู้ตายกับพวก กำลังดื่มสุรากันอยู่ ได้ความว่านายอนันต์กับจำเลยเพิ่งมีเรื่องผิดใจกันก่อนเกิดเหตุ เพียง ๑ วัน จำเลยเองนำสืบรับว่าเมื่อผู้ตายเมาสุราแล้วจะมีเหตุชกต่อยกันเป็น ประจำ เป็นพฤติการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า จำเลยย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าจะต้องมีเรื่องร้าย

